

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 240/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายวันชัย บุญเทียนทอง

จำเลย

นายวันชัย บุญเทียนทอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 291 และตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 43,157 เป็น
ความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนัก ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 291 ให้จำคุก 6 ปีกับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 78,160 วรรคสองอีกกระทงหนึ่งให้จำคุก 3 เดือน รวมจำคุก 6 ปี 3 เดือน
จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 3
ปี 1 เดือน 15 วัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 291 จำคุก 2 ปี รวมกับโทษฐานขับรถเกิดอันตรายแก่ชีวิตผู้อื่นแล้วหลบหนี
ไม่ช่วยเหลือแจ้งเหตุเป็นจำคุก 2 ปี 3 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่ง
หนึ่งคงเหลือโทษจำคุก 1 ปี 1 เดือน 15 วัน นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 23)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน
150,000 บาท (อันดับ 7)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้ยังไม่มีเหตุที่จะ
พิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้ยังไม่มีเหตุที่จะ
พิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(ประกาศนียบัตร อรรถาภิธานศัพท์-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ